

"鲸杉 GEO"智能体服务协议

欢迎您使用“鲸杉 GEO”智能体服务！

“鲸杉 GEO”智能体服务由四川鲸杉人工智能科技有限公司（以下称“甲方”或“鲸杉 GEO”）向您提供，注册地址为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南一路 1024 号 3 栋 8 层 804 号附 21-22 号。

本协议中可能影响您权利或利益的条款，已以**加粗**、**下划线**或**独立确认栏**方式提请您的注意。请您务必再次仔细阅读，在确保您已经理解并接受了加粗条款的前提下，购买和继续使用鲸杉 GEO 服务。

如果您不同意本协议的任一或全部条款内容，请立即停止注册或停止使用鲸杉 GEO 服务；您点击“同意”或实际使用鲸杉 GEO 服务，即视为您已阅读、理解并同意签署本协议并遵守本协议项下的全部约定。

鲸杉 GEO 有权变更本协议内容，一旦本协议内容发生变更，鲸杉 GEO 将在相应页面、站内信或以其他方式进行通知，请您仔细阅读。如果您不同意变更的内容，可以选择停止使用服务；如您继续使用服务，则视为已经同意变更的全部内容。更新后的协议自文首更新之日起生效。

若您是未成年人，请您在监护人监护、指导下阅读并决定是否同意本协议。

一、服务说明

1. 定义

1.1 “鲸杉 GEO”智能体：指由甲方自主研发的人工智能应用产品，通过内容分析、关键词优化、结构化数据处理等技术手段，帮助商家提升在 AI 大模型（包括但不限于豆包、文心一言、DeepSeek、Kimi、腾讯元宝、通义千问等）问答中的品牌提及率和推荐概率。

1.2 GEO (Generative Engine Optimization)：生成式引擎优化，指通过优化内容结构和数据表达方式，提升品牌在 AI 生成回答中被主动推荐的概率的服务。

1.3 免费服务：指甲方向商家免费提供的本智能体基础功能使用权，具体功能范围以甲方平台实际展示为准。甲方不对免费服务提供任何明示或暗示的承诺和保证。

1.4 Token：指本智能体用于计量 AI 模型调用和内容生成所消耗计算资源的计量单位，非任何形式的法定货币或支付工具。Token 消耗按系统实际记录为准，具体消耗标准以甲方平台公示的《计费标准》为准。

1.5 稿费：指乙方使用本智能体进行内容生成、文案创作及内容分发等场景下，因调用 AI 模型服务及使用平台资源而产生的费用，以 Token 实际消耗量为基础进行计量和计费。

1.6 会员服务：指乙方通过支付会员费而获得的增值服务，包括算力升级、AI 官网搭建与部署、智能体使用培训等。

1.7 VIP 会员：年费为人民币 **1,199 元/年**，享有本协议约定的 VIP 专属权益（不包含 AI 官网搭建与部署服务）。

1.8 SVIP 会员：年费为人民币 **2,499 元/年**，享有本协议约定的 SVIP 专属权益（包含 AI 官网搭建与部署服务）。

2. 服务类型说明

2.1 鲸杉 GEO 服务以智能体免费使用和付费会员服务两种类型。智能体面向所有注册用户免费开放使用；付费会员服务分为 VIP 会员与 SVIP 会员两档，具体权益以本协议及平台公示为准。

2.2 鲸杉 GEO 服务与其他第三方产品或服务的会员系不同的会员服务，您开通鲸杉 GEO 会员服务，并不意味着可以同时获得其他第三方产品或服务的会员权益。

2.3 本协议是鲸杉 GEO 服务的基础协议，鲸杉 GEO 已经或未来不时发布的与服务相关的协议、公告、页面说明、通知、FAQ 等内容，与本协议具有同等法律效力。

二、使用服务

3. 服务获取

3.1 鲸杉 GEO 服务可通过支付相应的服务费用购买会员服务获取，亦可通过参与营销活动、接受礼品卡等甲方认可的途径获取。

3.2 您在获取鲸杉 GEO 服务时，应当遵守法律法规及本协议约定，不侵犯甲方或第三方的合法权益，不得自行（或协助他人）通过包括但不限于以下不正当方式获取服务：

- 以商业性或其他非个人使用等为目的；
- 使用虚假信息、冒用他人信息等方式注册账号；
- 通过机器人软件、蜘蛛软件、爬虫软件等任何自动程序、脚本、软件等方式；

- 通过未经甲方允许的借用、租用、售卖、共享、转让会员服务等方式；
- 通过不正当手段或以违反诚实信用原则的方式（如利用规则漏洞、利用系统漏洞、滥用会员身份、黑色产业、投机等）；
- 通过破坏鲸杉 GEO 服务规则的方式。

甲方声明：任何未经甲方明示授权的售卖、租借或以类似方式提供/转让鲸杉 GEO 会员资格的行为属于侵权行为，甲方有权依法追究其法律责任。

4. 服务使用的基本原则

4.1 您在使用鲸杉 GEO 服务时，必须遵守中华人民共和国相关法律法规的规定，不得利用本服务进行任何违法或不正当的活动，包括但不限于制作、复制、发布、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序以及从事侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益等活动。如您存在上述行为，甲方有权终止向您提供服务。

4.2 除双方另有约定外，甲方授予您对鲸杉 GEO 服务一项个人的、非独家的、非商业用途的、可撤销的、有期限的使用许可，即您仅可出于个人、非商业的目的使用服务。

4.3 您理解 AI 技术具有概率性特征，可能产生不准确、不完整或误导性的输出，您应自行对输出内容进行判断，甲方不对您基于 AI 输出所作决策的后果承担责任。

5. 第三方服务内容

5.1 若您在鲸杉 GEO 平台进行内容搜索的结果显示内容源为非甲方的，则点击后将跳转至第三方页面，该类服务由第三方提供与负责。第三方会依据其平台规则向您提供服务并收取服务费（如有）。

5.2 若您因购买联名会员或鲸杉 GEO 会员获得第三方会员服务的，甲方仅提供鲸杉 GEO 会员服务，不对第三方的会员服务负责。第三方会员服务的权益、使用、收费规则等，将由第三方制定、执行和解释。

三、您的账号

6. 账号获得

6.1 在鲸杉 GEO 服务的有效期限内，您享有会员权益的账号即为您的鲸杉 GEO 会员账号（即与您的会员服务绑定的账号，以下亦称“会员账号”）。

6.2 您应当在遵守鲸杉 GEO 账号使用规则的前提下使用会员账号。请您查阅相关子协议、各类公告、页面说明和规范流程、FAQ 等以获得更多关于账号使用规则的内容。

7. 登录

7.1 鲸杉 GEO 会员服务需要您登录会员账号方可使用。

8. 账号管理及安全

8.1 您应妥善保管您的会员账号及密码，并对该账号下的所有行为负责。因您保管不善或维护不当而造成的损失，由您自行承担。

8.2 如您发现有人未经授权使用了您的账号或您的账号存在其他异常情况导致无法正常登录使用的，则需要按照甲方官方的账号找回流程执行。在找回过程中，甲方可能会要求您提供相应信息及/或证明资料，请确保您所提供的内容真实有效。

8.3 请您特别注意，您会员账号下的行为视为您本人的行为，您应对您会员账号下发生的活动或通过该账号进行的活动负责。

9. 信息查询

9.1 您可以通过登录鲸杉 GEO 会员相关页面免费查询您的账号信息详情，包括已开通的会员服务内容、服务期限、Token 余额、消费记录等。

10. 使用限制

10.1 GEO 智能体现行版本为客户端安装模式，通过安装程序部署至各用户电脑，账户权限与设备绑定，遵循“一机一账号”原则。后续如有版本升级，授权管理相关事项将另行通知，并以官方发布的最新规则为最终执行依据。

四、会员权益及额外付费相关

11. VIP 会员权益（1,199 元/年），您的选择：☐

11.1 专属技术支持：享有专属客户支持通道，工作日响应时间不超过 4 小时。

11.2 智能体使用培训：享有甲方提供的线上使用培训服务（不少于 2 次/年），内容包括智能体操作指南、GEO 优化策略、数据分析解读等。该项培训服务成本已包含在会员费中。

11.3 新功能内测资格：享有甲方新开发功能的优先体验和内测资格。

11.4 数据分析报告：实时获取品牌在主要 AI 平台中的表现分析报告（含提及率、推荐率、竞品对比等核心指标）。

11.5 VIP 会员年费不包含 AI 官网搭建与部署服务。

12. SVIP 会员权益（2,499 元/年），您的选择：☐

12.1 AI 官网搭建与部署：甲方为乙方提供 AI 官网的搭建和部署服务，包括但不限于：官网架构设计、AI 可读内容优化、结构化数据处理、与 GEO 智能体的技术对接。该服务仅在 SVIP 会员有效期内提供，乙方不得将搭建成果用于第三方服务。

特别提醒：该项服务成本不包含 AI 官网域名和服务器费用，上述费用由乙方另行承担。

12.2 专属客户经理：配备专属客户经理，提供一对一服务支持，工作日响应时间不超过 2 小时。

12.3 智能体使用培训：享有甲方提供的培训服务（含线下或线上 1 对 1 方式），内容包括深度 GEO 策略、多平台协同优化、数据驱动决策等。该项培训服务成本已包含在会员费中。

12.4 定制化咨询服务：享有定制化 GEO 策略咨询服务的资格（具体方案另行协商）。

13. 会员权益的通用条款

13.1 会员权益仅限乙方本人/本企业使用，不得转让、出租、共享给任何第三方。

13.2 会员权益中涉及的 Token 消耗和稿费，仍需由乙方自行充值承担。会员权益不包含免费 Token 或稿费额度，除非甲方另行明示赠送。

13.3 甲方保留根据运营情况调整会员权益的权利。如有涉及减损乙方既有权益的重大变更，甲方将提前 7 个工作日通过书面或显著方式（平台公告、站内信、短信等）通知乙方。

13.4 会员到期后未续费的，智能体将自动通知乙方，并停止工作。

14. Token 与稿费

14.1 Token 是本智能体用于计量 AI 模型调用和内容生成所消耗计算资源的计量单位，非任何形式的法定货币或支付工具。

14.2 稿费指乙方使用本智能体进行内容生成、文案创作及内容分发等场景下，因调用 AI 模型服务及使用平台资源而产生的费用，以 Token 实际消耗量为基础进行计量和计费。

14.3 Token 消耗标准以甲方平台公示的《计费标准》为准，不同模型和功能可能消耗不同数量的 Token。

14.4 Token 自充值之日起 12 个月内有效。临近到期前 30 天、7 天各发送一次余额提醒；到期后自动失效，未使用的 Token 不予补偿或延期。

14.5 乙方可通过甲方平台自助查询 Token 余额、消耗明细、充值记录等，实现使用情况的可查、可看、可控。

15. 虚拟产品

15.1 您在使用鲸杉 GEO 服务过程中可能取得/获赠由甲方提供的各种积分、卡券、优惠券、代金券、福利券等虚拟产品。前述虚拟产品仅能用于甲方官方渠道公布的指定用途，且有使用期限、方式等限制，不能退换、兑换现金或转让、买卖、置换、抵押等，在使用后亦不会恢复。

15.2 甲方有权根据法律法规及监管政策要求、产品运营需要等原因对虚拟产品定价，并根据自身产品运营需要进行调整，并以合理方式进行公告或通知。

16. 使用规范

16.1 您在获取、使用鲸杉 GEO 服务（包括参与活动）时，应遵循甲方官方渠道公布的流程、平台规范等：

- 不得通过非甲方官方或未经甲方授权的途径、方式、渠道非法获取鲸杉 GEO 会员账号或服务；
- 不得通过不正当手段或以违反诚实信用原则的方式（如利用规则漏洞、利用系统漏洞、滥用会员身份、黑色产业、投机等）参与活动或者获取福利。

16.2 若您违反上述约定，则甲方有权对您所获得的福利作出删除、取消、清零等处理，且有权终止向您提供服务，由此造成的全部损失由您自行承担。

17. 服务期限

17.1 鲸杉 GEO 会员服务的服务期限以您自行选择并支付相应服务费用的期限为准。

17.2 请您理解，因互联网服务的特殊性，会员服务期限中包含甲方解决故障、服务器维修、调整、升级等或因第三方侵权处理所需用的合理时间，但甲方会尽可能将影响降至最低。

五、收费及退订

18. 收费方式

18.1 乙方应通过甲方官方指定渠道支付全额会员费，包括但不限于对公账户转账、官方小程序/网站支付链接等。

18.2 甲方收到款项后，应在 10 个工作日内向乙方开具等额合规发票。

甲方收款账户信息：

开户名称：四川鲸杉人工智能科技有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司龙泉驿金枫支行

银行账号：22836101040020857

19. 费用性质及退款

19.1 会员费用性质：鲸杉 GEO 会员服务系网络服务。会员费用是您所购买的会员服务所对应的价格，并非预付款或者存款、定金、储蓄卡等性质的费用。

19.2 退款情形：鉴于会员服务的特殊性质，您理解并同意会员服务一经开通后，原则上不支持无理由退款，仅在存在以下任一情形时，您有权解除本协议、申请退款：

- （1）会员服务存在持续性的重大缺陷，或鲸杉 GEO 存在重大违约行为，经甲方核实确认因此导致您完全无法使用核心服务，致使不能实现合同目的的情形；
- （2）鲸杉 GEO 向您提供的会员服务违反法律强制性规定的情形；
- （3）法律规定的不可抗力情形发生导致本合同目的无法实现的情形；
- （4）经与鲸杉 GEO 事先协商，甲方酌情同意您解除合同的情形；
- （5）法律规定您享有解除合同权利的其他情形。

19.3 协议解除的后果：您的全部会员服务自本协议解除之日终止；鲸杉 GEO 将根据您的服务使用情况等因素独立核算退款金额、安排退款事宜，退款原则上原路返还至付款人账户，但鲸杉 GEO 与您另有约定的除外。

19.4 单方违约责任：除上述您享有的解除权外，其他情形下，如您未经同意单方面违约，要求解除本协议的，将承担相应的违约责任。

19.5 Token/稿费充值款的特别约定：Token/稿费充值属于预充值消耗型服务，充值成功后：

- 已消耗的 Token/稿费不予退款；
- 未消耗的 Token/稿费余额可在有效期内继续使用，有效期届满未使用的自动失效，不予退款或延期；
- Token/稿费充值款不适用本条第 19.2、19.3 款的任何退款规则。

19.6 不予退款的其他情形：除第 19.2 款约定外，以下情形也不予退款：

- 乙方已享受会员专属培训服务的（无论参加次数多少）；

- VIP 会员已获取数据分析报告的（以首次获取为准）；
- SVIP 会员已启动 AI 官网搭建部署服务的（以乙方确认需求或甲方已投入设计工作为准）；
- 因乙方违反本协议约定（如账号共享、违规操作等）被甲方终止服务的；
- 乙方以会员费标准发生调整、自身经营状况变化等非甲方原因要求退款的。

19.7 购买提醒：鲸杉 GEO 特别提醒您，您在购买会员服务（包括自动续费服务）之前应认真阅读和同意本条款的全部内容，并仔细核对账号、购买的服务内容、价格、服务期限等信息后再进行购买。

20. 收费标准、方式的变更

20.1 甲方有权根据运营成本调整会员费标准。新标准自发布之日起 30 日后生效，已续费会员按原标准执行至当前有效期结束。

20.2 Token 消耗标准以甲方平台公示的现时有效的《计费标准》为准。

21. 自动续费

21.1 计费周期：按年度计费，用户可自行选择是否开启自动续费。

21.2 选择自动续费的，用户同意支付渠道可在不验证会员账户密码、支付密码、短信校验码等信息的情况下从用户绑定的账户中扣划下一个计费周期的会员服务费用。

21.3 除非会员或甲方主动明确地取消了自动续费，否则将自动续订及扣款，且不受次数限制。

21.4 如果您未主动明确地取消自动续费，则视为您同意甲方可依据支付渠道的扣款规则在会员服务期限到期前和到期后的一定期限内进行不时的扣款尝试（即使您账户内金额不足）。

21.5 为便于您了解自动续费情况，甲方将以站内信、消息推送或短信等方式提前 5 日进行扣款前通知，您可自主选择是否取消。

21.6 乙方可随时在账户设置中取消自动续费功能。取消后，当前周期权益不受影响，到期后自动终止。

六、您的行为规范和违约处理

22. 禁止行为

22.1 您在使用鲸杉 GEO 服务的过程中，不得存在以下行为：

- 未经甲方明确授权，通过技术手段对服务内容、服务期限、消费金额、交易状态等信息进行修改；
- 将鲸杉 GEO 会员服务通过非甲方明确授权的方式（包括但不限于借用、租用、售卖、共享、转让）提供给他人使用；
- 未经甲方明确授权或通过非甲方提供的方式，将鲸杉 GEO 服务提供的全部或部分内容进行复制、下载、上传、修改、编目排序、翻译、发行、开发、转让、销售、展示、传播、合成、嵌套、链接、创作衍生作品、进行商业开发或推广等；
- 对甲方用于保护鲸杉 GEO 服务的任何安全措施技术进行破解、更改、反操作、篡改或其他破坏；
- 未经甲方事先书面同意，删除鲸杉 GEO 服务内容上的任何所有权或知识产权声明或标签；
- 未经甲方明确授权，采用收费或免费的方式，在任何公开场合全部或部分展示鲸杉 GEO 服务内容；
- 其他未经甲方明示授权许可或违反法律法规或监管政策、违反本协议、侵犯甲方及其关联公司或第三方合法权益的行为。

23. 违约处理

23.1 您知悉并同意，如您存在任何违反国家法律法规或监管政策、违反本协议或有损甲方或/及其关联公司的权利、利益、声誉的行为的，甲方有权采取以下一项或多项处理措施：

- 如本协议对此行为有单独条款约定处理方式的，按照该条款处理；
- 采取一种或多种措施制止您的行为及该行为（可能或已经）产生的后果，如删除/屏蔽相关链接或内容、限制/取消您的账号/账户使用权限等；
- 中断或终止部分或全部鲸杉 GEO 会员服务，且您已缴纳的会员服务费用不予退还且不能获得任何形式的补偿/赔偿；
- 如您的行为使甲方或/及其关联公司遭受任何损失的，您应当承担全部损失的赔偿责任并在甲方要求的时限内完成支付。

七、服务的中断和终止

24. 服务中断或终止的情形

24.1 本服务的中断或终止包括如下情况：

- 您主动提出要求的；

- 您存在任何违反国家法律法规或监管政策、违反本协议或有损甲方或/及其关联公司的权利、利益、声誉的行为的；
- 甲方根据法律法规、监管政策的规定、有权机关的要求或本协议约定；
- 甲方为维护账号与系统安全等紧急情况之需要；
- 不可抗力（不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括国家法律、法规、政策及国家机关的命令及其他政府行为或者其它的诸如台风、洪水、地震、海啸、战争、罢工等）；
- 其他甲方无法抗拒的情况。

24.2 当发生前述任一终止的情况时，甲方将根据法律法规与本协议约定与您就本服务的中断或终止事宜进行处理。

八、您的信息保护

25. 企业信息保护

25.1 甲方深知信息对您的重要性，因此甲方非常重视保护您提供的所有信息，亦将您的信息以高度审慎的义务对待和处理。在您使用鲸杉 GEO 服务的过程中，甲方将采用相关技术措施及其他安全措施来保护您的信息。

26. 未成年人保护

26.1 若您为未成年人，应在监护人监护、指导下阅读本协议，并且使用鲸杉 GEO 服务已经得到监护人的同意。

26.2 监护人应指导子女上网应该注意的安全问题，防患于未然。若监护人同意未成年人使用鲸杉 GEO 服务，必须以监护人名义申请消费，并对未成年人使用鲸杉 GEO 服务进行正确引导、监督。未成年人使用鲸杉 GEO 服务，以及行使和履行本协议项下的权利和义务即视为已获得了监护人的认可。

26.3 甲方提醒未成年人在使用服务时，要善于网上学习，认清网络世界与现实世界的区别，避免沉迷于网络，影响日常的学习生活。

27. 隐私政策

27.1 更多关于信息处理和保护规则、用户对提供的信息的控制权等内容，请您至鲸杉 GEO 平台上查阅《隐私政策》的全文。

九、通知

28. 通知方式

28.1 对于因协议争议而引起的任何纠纷，甲方有权通过您注册账号或购买会员时预留的电话、电子邮箱等联系方式向您发送相关通知。

28.2 通知的内容或将对您产生重大有利或不利影响，请您务必确保联系方式为有效并请及时关注相应通知。

十、联系鲸杉 GEO

29. 联系方式

29.1 如您对本协议或使用鲸杉 GEO 服务的过程中有任何问题（包括问题咨询、投诉等），甲方专门为您提供了多种反馈通道，希望为您提供满意的解决方案：

- 在线客服/其他在线意见反馈通道：您可与鲸杉 GEO 平台上的在线客服联系或者在线提交意见反馈；
- 人工客服通道：您可以拨打甲方的客服电话与甲方联系；
- 专设的邮件通道：甲方专门设立了客服邮箱，您可以通过该邮箱与甲方联系；
- 其他方式：甲方提供的其他反馈通道。

29.2 甲方会在收到您的反馈后尽快向您答复。

十一、其他

30. 法律适用

30.1 本协议的生效、履行、解释及争议的解决均适用中国境内（为本协议之目的，不包含香港、澳门及台湾地区）法律。

31. 争议解决

31.1 如就本协议的签订、履行等发生任何争议的，双方应尽量友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地（四川省成都市龙泉驿区）享有管辖权的人民法院提起诉讼。

32. 可分割性

32.1 如本协议因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效的，不影响协议的其他部分的效力。

33. 标题效力

33.1 本协议的标题仅为方便及阅读而设，并不影响正文中任何条款的含义或解释。

34. 完整协议

34.1 本协议构成双方就鲸杉 GEO 服务达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的沟通、陈述和协议。

十二、特别确认条款

35. 退款条款特别确认

乙方确认已仔细阅读本协议第十九条（费用性质及退款），充分理解并同意：

- （1）会员服务一经开通，原则上不支持无理由退款，仅在法定或约定情形下可解除协议并申请退款；
- （2）Token/稿费充值款属于预充值消耗型服务，一经充值，不予退款；
- （3）因乙方违约被甲方终止服务的，已缴纳的会员服务费用不予退还；
- （4）上述条款不构成《中华人民共和国民法典》第四百九十七条所规定的“不合理地免除或者减轻经营者责任、加重消费者责任、限制消费者主要权利”的情形。

乙方确认：甲方已采取合理方式（加粗、下划线及本独立确认栏）提请乙方注意上述退款条款，并应乙方要求对条款内容进行了充分说明。

乙方（签字/盖章）：_____

日期：____年____月____日

（以下无正文，为签署页）

甲方（服务提供方）：四川鲸杉人工智能科技有限公司

统一社会信用代码：91510112MAKCYB2Q5X

法定代表人：康钦

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南一路 1024 号 3 栋 8 层 804 号附 21-22 号

授权代表签字：康 钦

日期：____年____月____日

乙方（服务接受方）：

姓名/企业名称：_____

身份证号/统一社会信用代码：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

授权代表签字：_____

日期：____年____月____日